

अपील प्रकरण क्रमांक ए/3745/2020/कोरबा

अपीलार्थी श्री दिलीप मिरी, मानिकपुर क्वा. न. टाईप 2/9 एस.ई.सी.एल. कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 10.01.2022

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारीपुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)को आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारीपुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 17.08.2020 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 23.09.2020 को दिया गया। निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 31.10.2020 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 04.11.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी दिलीप मिरी, उपस्थित। श्री प्रदीप येरेवार जनसूचना अधिकारी उपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से “कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी कोरबा के पत्र क्रमांक 11235/सां.लि./फा-300/2019 दिनांक 27.06.2019 के प्रेषित पत्र में आपके द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी का नाम, जांच अधिकारी का नियुक्ति पत्र एवं जांच अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही की समस्त जानकारी नस्ती कर देने की मांग किये है।”

जनसूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) का जवाब दिनांक 30.12.2021 का आयोग में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी दिलीप मिरी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2020 इस कार्यालय में दिनांक 25.07.2020 को प्राप्त हुआ था। जिसमें लेख किया गया कि कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा के पत्र क्रमांक 11235/सा.लि./फा-300/2019 दिनांक 27.06.2019 के प्रेषित पत्र में आपके द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी का नाम, जांच अधिकारी का नियुक्ति पत्र एवं जांच अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही की समस्त जानकारी नस्ती कर दें। तदोपरांत इस कार्यालय के पत्र क्र./पु.अ./कोरबा/सू.अधि./248-ए/20 (एम/3182/20) दिनांक 30.07.2020 जारी कर आवेदक दिलीप मिरी को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2020 के संबंध में जवाब प्रेषित की गई कि “वर्तमान में शिकायत जांच पर लंबित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) (ज) के प्रावधानों के अंतर्गत मांगी गई जानकारी दिया

- जाना संभव नहीं है।” प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जनसूचना अधिकारी की कार्यवाही पर सहमत होकर दिनांक 23.09.2020 को आदेश पारित कर प्रकरण निराकृत किया।
- 5 आज सुनवाई में अपीलार्थी श्री दिलीप मिरी उपस्थित। जनसूचना अधिकारी श्री प्रदीप येरेवार उपस्थित। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज का परीक्षण किया गया। जिसमें उनके द्वारा भूलवश धारा 8(1) (जे) को 8(1) (ज) लेख किया है। प्रकरण में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन का परीक्षण किया जिसमें उनके द्वारा तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी मांग किये हैं कि जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) तृतीय पक्ष तथा वैश्विक नातेदारी के अंतर्गत आती है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) :- “सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक है अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।
- 6 जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की कार्यवाही को मान्य किया जाता है।
- 7 प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त